

1502488-48.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... era o primeiro dia em que estava no tráfico de drogas e que o outro rapaz era quem recolhia os valores do tráfico. O réu estava em posse de uma sacola que foi despejada ao solo, após ele avistar os policiais. Recorda-se que havia cocaína, crack e maconha dentro da sacola.

A testemunha Gabriel Martins Marin, policial militar, confirmou a narrativa feita por seu colega de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502488-48.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502488-48.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2293051/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 21056674 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

2440/21/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2293051 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2440/2021 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDINEI CARDIAL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de EDINEI CARDIAL DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A inicial acusatória narra que, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 15h 30, na Rua João Lúcio de Moraes, altura do nº 10, Jd. Araci, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires, o réu trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 76 porções de "crack", 119 de cocaína, e 57 de "tetrahydrocannabinol" (THC), entorpecente popularmente conhecido como "maconha", conforme laudo de constatação

de fls. 39/41, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, tendo sido realizada audiência de custódia, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 48/50).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fl. 90).

A denúncia foi recebida (fls. 91/92).

Audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, interrogado o réu e apresentados memoriais orais por ambas as partes.

É o relatório. Decido.

Estão presentes, no caso, os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação. O feito prosseguiu em conformidade com o devido processo legal, não havendo nenhuma nulidade a ser sanada.

No mérito, o pedido condenatório merece ser julgado procedente.

A materialidade foi provada pelo boletim de ocorrência de fls. 2/5, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, pelo laudo toxicológico de fls. 81/83 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai na pessoa de Edinei Cardial da Silva.

Vejamos.

A testemunha Wagner Chagas de Oliveira, policial militar, disse que estavam em patrulhamento tático e avistaram o réu em um ponto conhecido como ponto de venda. Além do réu, outro indivíduo que se evadiu. O réu disse que aquele era o primeiro dia em que estava no tráfico de drogas e que o outro rapaz era quem recolhia os valores do tráfico. O réu estava em posse de uma sacola que foi despejada ao solo, após ele avistar os policiais. Recorda-se que havia cocaína, crack e maconha dentro da sacola.

A testemunha Gabriel Martins Marin, policial militar, confirmou a narrativa feita por seu colega de farda. Destacou que a sacola, que continha os entorpecentes, foi despejada pelo réu.

Assim, vê-se que não há dúvidas de que o réu trazia consigo 76 porções de "crack", 119 de cocaína, e 57 de "tetrahydrocannabinol" (THC), sem autorização regulamentar. Ambos os policiais foram firmes ao dizer que viram o réu dispensando a sacola que continha os entorpecentes. Relataram, também, de forma unânime, que o réu confessou no local estar vendendo drogas somente naquele dia. O irmão do adolescente, ouvido em juízo, confirmou que a sacola não pertencia a ele.

Nesse ponto, destaco que não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais se unido para, no conjunto, atribuírem ao réu, crime tão grave de que a sabem inocente. Nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.

É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame ..." (grifei) (HC nº 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).

"'HABEAS CORPUS'. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA

PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes ..." (HC nº 115516/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ, j.03.02.2009, DJe 09.03.2009).

Desse modo, inequívoco que o fato existiu e foi praticado pelo réu. Tal conduta é típica, amoldando-se à perfeição ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mais especificamente nos núcleos "trazer consigo" e "transportar".

Ainda acerca da tipificação há duas ponderações a serem feitas.

Primeiro. Não prospera a alegação defensiva de que o réu era tão somente usuário de drogas. Isso porque os depoimentos dos policiais foram firmes no sentido de que o réu é que estava em posse da sacola com todos os entorpecentes e que ele confessou o crime no momento da prisão.

O fato de o réu ser usuário de drogas não afasta a possibilidade de, também, se dedicar ao tráfico de drogas, até mesmo para manter seu vício.

Segundo. É cabível, no caso, a aplicação do redutor previsto no previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Com efeito, o réu é primário e não conta com antecedentes. A quantidade e variedade de drogas, por si só, não é suficiente para afastar o redutor, mormente quando ambos os policiais narram que o réu foi firme ao dizer, na hora da prisão, que era seu primeiro dia vendendo entorpecentes, motivado por uma briga familiar no dia anterior. Além disso, como se verá quando da dosimetria, tais circunstâncias já serão consideradas na primeira fase.

Não foram alegadas, pela defesa, causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável.

De rigor, portanto, a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 preceitua que o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância produto de crime. No presente caso, o réu foi preso com diferentes tipos de droga, entre eles crack e cocaína, que possuem forte poder lesivo aos usuários. A quantidade, também, é expressiva (76 porções de "crack", 119 de cocaína, e 57 de "tetrahydrocannabinol"). Assim, de rigor um aumento da pena-base.

De outro lado, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Fixa-se, por conseguinte, a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira fase da dosimetria não estão presentes causas de aumento. Está presente, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, como já analisado quando da tipificação da conduta.

Reduzo, assim, a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena de reclusão é o aberto, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu EDINEI CARDIAL DE OLIVEIRA (R.G. nº 36881399/SP), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e multa de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que estão presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos prevista no artigo 44 do Código Penal. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação

de serviços à comunidade e pela limitação de final de semana, com duração igual ao tempo em que o réu ficaria preso, sem prejuízo da pena de multa.
Prejudicada a análise do artigo 77 do Código Penal.
O réu tem o direito de recorrer em liberdade, mantidas as cautelares diversas da prisão já fixadas em audiência de custódia.
Custas e despesas processuais pelo acusado.
Se ainda não determinado, destruam-se os entorpecentes apreendidos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Pires, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA